

1514873-77.2019.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... que reside em bairro conhecido por tráfico de drogas. Alegou que os policiais o questionaram sobre ter passagens e, após confirmar, o conduziram para a delegacia por tráfico de drogas.

Sopesando os elementos coligidos nos autos, conclui-se com certeza adequada pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

Os relatos dos policiais militares que abordaram o réu deixam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514873-77.2019.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514873-77.2019.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2356662/2019 - 03º D.P. LIMEIRA, 8979018 - 03º D.P. LIMEIRA, 2456/19/812 - 03º D.P.

LIMEIRA, 2356662 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2456/19/812 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIDGI RAFAEL MASCANHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de LUIDGI RAFAEL MASCANHA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e nos artigos 329 e 129, caput, ambos do Código Penal.

Consta que no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 10h24m, na Rua Jaime Camargo, 112, Jardim Cavinato, o acusado trazia consigo para fins de tráfico 01 cigarro com "Cannabis sativa L" e 16 porções de cocaína, na forma de crack, pesando aproximadamente 3,3g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o acusado se após a execução de ato legal, mediante violência, a funcionários competentes

para executá-lo.

A denúncia foi oferecida às fls. 01/03.

Termos de Depoimento de fls. 06 e 07.

Boletim de Ocorrência de fls. 10/12.

Exibição de Coisa à fl. 23.

Laudo de Constatação Positivo em fls. 34/37.

Folha de Antecedentes e Certidões em fls. 38/41 e 42/46.

O réu foi citado à fl. 98 e apresentou Defesa Prévia às fls. 105/107.

A denúncia foi recebida às fls. 111/112.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo de fls. 140/142.

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas, uma informante, e interrogado o réu (fls. 127/129 e mídias).

Laudo Indireto de Lesão Corporal Leve Positivo de fls. 184/185.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 191/194, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia, pois comprovadas a materialidade e autoria, destacando para a dosimetria da pena, na segunda fase, a presença da reincidência, mesmo motivo de não aplicação de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O regime inicial indicado para cumprimento de pena foi o fechado pela reincidência.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresentou alegações finais às fls. 198/206. Pugnou pela desclassificação da conduta denunciada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, que ocorra a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Por fim, pleiteou fixação de regime de cumprimento de pena semiaberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelos Termos de Depoimento (fls. 06 e 07), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Exibição de Coisa (fl. 23), Laudo de Constatação Positivo (fls. 34/37), Laudo de Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo (fls. 140/142), Laudo Indireto de Lesão Corporal Leve Positivo (fls. 184/185), além da prova oral produzida em Juízo.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

A testemunha Claudio Donizete Leite é policial militar e contou que o acusado apresentou atitude estranha ao ver a viatura e foi abordado, momento em que bateu na região genital dele uma trouxinha de pedras duras. Informou que o acusado resistiu à abordagem com cotoveladas e murros, caindo ambos ao solo, até conseguirem algemá-lo. Questionado, não se recorda onde o cigarro de maconha teria sido localizado; as porções de cocaína foram encontradas dentro da cueca do acusado. O dinheiro estava na posse de LUIDGI. Disse que não receberam nenhuma denúncia de que o acusado traficava no local. Continuou que posteriormente a companheira do acusado compareceu ao local e se deslocaram até sua residência. Em revista, nada de ilícito foi encontrado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Wellington Teixeira Casimiro. Acrescentou que não se recorda de cigarro de maconha e nem da quantia exata que o acusado tinha em posse. Questionado, disse que quando deram ordem de parada, o acusado parou de imediato e não resistiu a abordagem, apenas depois que o PM Cláudio encontrou algo em revista pessoal que o acusado tentou se desvencilhar. Confirmou que não havia mais ninguém no local.

A testemunha Daniela Dias, esposa do acusado, declarou que ele é usuário de drogas. Questionada, disse que o valor de R\$ 40,00 encontrado em sua residência era de sua propriedade.

Interrogado em Juízo, o acusado negou os fatos narrados na denúncia e alegou que a droga que tinha posse era para consumo pessoal. Questionado, disse que o valor de R\$ 40,00 foi encontrado em sua residência e era de sua esposa, e que reside em bairro conhecido por tráfico de drogas. Alegou que os policiais o questionaram sobre ter passagens e, após confirmar, o conduziram para a delegacia por tráfico de drogas.

Sopesando os elementos coligidos nos autos, conclui-se com certeza adequada pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

Os relatos dos policiais militares que abordaram o réu deixam clara a necessidade da condenação do réu, que estava em posse de dois tipos diversos de entorpecentes em local sabidamente ser ponto de tráfico, ser reincidente específico do citado crime (art. 28, § 2º, Lei nº 11,343/06), e que resistiu e lesionou um dos agentes ao ser revistado.

Não se alega, neste ponto, que os depoimentos dos policiais não têm o necessário valor probante, já que tal meio de prova tem sido amplamente consagrado por nossos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) (STJ. AgRg no AREsp 991046/SP. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. D.j. 03/08/2017).

Ainda, a lesão corporal sofrida pelo agente Wellington foi comprovada pelo Laudo Indireto de Lesão Corporal Leve Positivo (fls. 184/185).

Desse modo, demonstrada a procedência das imputações, passo à dosimetria.

Do crime de trazer consigo droga para fins de tráfico (art. 33, caput, Lei 11.343/06):

De acordo com o art. 59 do Código Penal, comprovando-se as circunstâncias judiciais negativas ao réu, tendo em vista que o acusado é portador de maus antecedentes (FA fls. 38/41 e 42/46), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria de pena, presente a agravante da reincidência (FA fls. 38/41 e 42/46), agravo a pena no patamar de 1/6. Assim, fixo a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou de diminuição. Destaco o afastamento a benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devido à reincidência do réu (FA fls. 38/41 e 42/46). Fixo a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Do crime de resistência (art. 329, Código Penal):

De acordo com o art. 59 do Código Penal, comprovando-se as circunstâncias judiciais negativas ao réu, tendo em vista que é portador de maus antecedentes (FA fls. 38/41 e 42/46), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 02 meses e 10 dias de detenção.

Na segunda fase de dosimetria de pena, presente a agravante da reincidência (FA fls. 38/41 e 42/46). Agravo a pena no patamar de 1/6, tornando-a de 02 meses e 21 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Fixo a pena em 02 meses e 21 dias de detenção.

Do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, Código Penal):

De acordo com o art. 59 do Código Penal, comprovando-se as circunstâncias judiciais negativas ao réu, tendo em vista que é portador de maus antecedentes (FA fls. 38/41 e 42/46), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 03 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase de dosimetria de pena, presente a agravante da reincidência (FA fls. 38/41 e 42/46). Agravo a pena no patamar de 1/6, tornando-a de 04 meses e 02 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Fixo a pena em 04 meses e 02 dias de detenção.

Ante o concurso material, as penas dos delitos devem ser somadas nos termos do art. 69 do CP, totalizando pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, 06 meses e 23 dias de detenção, e 680 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento da pena privativa de liberdade ante a reincidência (FA fls. 38/41 e 42/46) e o quantum da pena, de acordo com o art. 33, § 3º, do CP.

Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, I, II e III, do CP, tendo em vista que o crime de resistência é cometido com violência e que o réu é reincidente (FA fls. 38/41 e 42/46).

Outrossim, a reincidência impede a aplicação do sursis, nos termos do art. 77, I, do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move em face de LUIDGI RAFAEL MASCANHA por incorrer no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e nos art. 329 e 129, caput, ambos do Código Penal. Pena fixada em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, 06 meses e 23 dias de detenção em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 680 dias-multa, calculada no mínimo legal.

Reconhece esse Juízo o direito do réu apelar em liberdade, pois ausentes os critérios autorizadores da prisão preventiva.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos. Ainda decreto a perda dos bens e valores apreendidos nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

P.I.C.

Limeira, 14 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA